

VORVERTRAGLICHE VEREINBARUNG

(Vorvertragliche Vereinbarung bis zur Gründung der MACL GmbH)

Datum: 04. März 2026 | Gültig ab: 01. März 2026

VERTRAGSPARTEIEN

Arbeitgeberin:

MACL GmbH (in Gründung), Hedi-Lang-Strasse 5, Wetzikon

Vertreten durch: Claudio Tinner

Arbeitnehmerin:

Catrin Heyne, Wängiweg 390d, 5326 Schwaderloch

VEREINBARTE KUNDENKONDITIONEN FÜR MÄRZ 2026

Die MACL GmbH befindet sich derzeit im Gründungsprozess. Die Parteien sind sich einig, die Zusammenarbeit bereits ab dem 01. März 2026 aufzunehmen, in dem Wissen, dass der formelle Arbeitsvertrag nach erfolgter Eintragung der MACL GmbH im Handelsregister unverzüglich – angestrebt bis Ende März 2026 – ausgestellt wird. Diese Vereinbarung regelt die wesentlichen Bedingungen der Zusammenarbeit verbindlich bis dahin.

1. FUNKTION & AUFGABENBEREICH

Catrin Heyne übernimmt ab 01.03.2026 die Position als COO (Kaderposition, 100%, ohne feste Stundenbindung). Aufgaben: operatives Management, Unternehmensrepräsentation, Strukturaufbau und B2B-Vertrieb.

2. VERGÜTUNG MÄRZ 2026

CHF 5'000.– Brutto, zahlbar spätestens am 25.03.2026. Sozialversicherungsabzüge gemäss Schweizer Recht.

3. PERFORMANCE-PROVISION

Die Mitarbeiterin erhält eine Provision von CHF 15.– pro verkauftem B2B-Bodysuit, sofern der Verkauf auf Vorkasse-Basis erfolgt ist.

Die Provision wird unmittelbar nach Zahlungseingang der Vorkasse des jeweiligen Auftrags ausbezahlt. Die Erfassung der Sales erfolgt über ein gemeinsam genutztes Tracking-System. Retouren und Stornierungen, bei welchen die Vorkasse zurückerstattet wurde, begründen keinen Provisionsanspruch.

4. INFRASTRUKTUR & SPESEN

- Tankkosten: Sämtliche nachgewiesenen Tankkosten im Zusammenhang mit Akquise- und Geschäftsfahrten werden gegen Vorlage des Belegs vollumfänglich durch das Unternehmen erstattet.
- Sofort-Vorschuss: Die Mitarbeiterin erhält einen Vorschuss von CHF 100.– (Bar oder Twint) für Akquise-Fahrten. Dieser Betrag wird mit der nächstfolgenden Lohnabrechnung regulär verrechnet.

5. LOHNANPASSUNG AB APRIL 2026

Bei Erreichen von 300 kumulierten B2B-Vorkasse-Sales (Unternehmensziel März 2026) erhöht sich das Fixum ab 01.04.2026 automatisch auf CHF 6'000.– Brutto. Die Provisionsregelung gemäss Ziffer 3 bleibt zusätzlich bestehen. Bei Erreichen dieses Ziels werden sämtliche weiterführenden Vertragsanpassungen – insbesondere Gehaltsstruktur, Umsatzbeteiligung und Equity-Option – direkt über die gegründete MACL GmbH im Rahmen der definitiven Vertragswerke und Statuten neu geregelt.

6. PROBEZEIT & KÜNDIGUNG

- Probezeit: 3 Monate ab Vertragsstart (01. März 2026 bis 31. Mai 2026)
- Kündigungsfrist während Probezeit: 7 Tage
- Kündigungsfrist nach Probezeit: 3 Monate (beidseitig)

7. KUNDENSCHUTZ

Alle Leads und Kundenkontakte, die durch Catrin Heyne eingebracht werden, sind dauerhaft und exklusiv ihr zugeordnet. Sie sind jederzeit und unabhängig vom Vertragsverhältnis für sie verprovisioniert. Dieses Recht bleibt auch bei Vertragsende in Bezug auf bestehende, von ihr eingebrachte Kunden bestehen.

8. ÜBERFÜHRUNG IN DEFINITIVEN VERTRAG

Diese Vereinbarung gilt ausschliesslich für den Übergangszeitraum bis zur Gründung der MACL GmbH. Alle weiterführenden Konditionen (Zielgehalt, Beteiligungen, Equity) werden ausschliesslich im Rahmen der MACL GmbH – gemäss deren Statuten und Gesellschaftsdokumenten – definitiv festgelegt. Angestrebt wird der Abschluss des Hauptvertrags bis Ende März 2026, gültig ab 01.04.2026.

VERBINDLICHKEIT

Diese Vereinbarung ist mit Unterzeichnung für beide Parteien rechtsverbindlich und wird durch den definitiven Arbeitsvertrag vollständig abgelöst.

UNTERSCHRIFTEN

Ort und Datum: Wetzikon, 04. März 2026



Claudio Tinner
MACL GmbH (in Gründung) – Geschäftsführer



Catrin Heyne
COO – Arbeitnehmerin